

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3963/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา
จำกัด

บริษัท ที อี ดับ บลิว จำกัด
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จง เด่น ฟ้า การไฟฟ้า
ที่ 1 กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1382

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 158

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดไว้ในคดีล้มละลาย โดยอ้างว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์มาตามสัญญาซื้อขาย และผู้ร้องได้ครอบครองเป็นเจ้าของโดยความสงบและเปิดเผยเป็นเวลาเกิน 10 ปี ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความแล้วนั้นเมื่อการซื้อขายมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 456วรรคแรก และเมื่อปรากฏว่าผู้ร้องเพิ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคลนับถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ถึง 10 ปี ทั้งไม่มีเวลาครอบครองทรัพย์ของผู้โอนที่จะนับรวมกับผู้ร้องได้ ผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความครอบครองปรบักษ์ตามกฎหมายดังนั้นผู้ร้องจึงขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดไว้ไม่ได้.

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการยึดที่ดินซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด อ้างว่าที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า เดิมจำเลยที่ 2 ได้นำทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดไปรวมลงหุ้นดำเนินกิจการกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอีเล็คทริกเวอร์คส์ ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอีเล็คทริกเวอร์คส์ได้ขายกิจการให้แก่ผู้ร้องและได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยความสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดโดยอายุความตามกฎหมายแล้ว ขอให้มีความคำสั่งว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นของผู้ร้อง และปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ผู้ร้องรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทมาในลักษณะของการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เมื่อการซื้อขายนั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือและไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อขายที่ผู้ร้องอ้างก็ตกเป็นโมฆะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 อยู่เช่นเดิม ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาท โดยการครอบครองนั้นเป็นเรื่องนอกประเด็นผู้ร้องจะต้องไปร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทเป็นคดีต่างหากไม่ชอบที่ผู้ร้องจะมาร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนั้นในคดีนี้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีความคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นของผู้ร้องหรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า เมื่อปี พ.ศ. 2515 จำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไปลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอิเล็กทรอนิกส์ได้โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้แก่ผู้ร้องตามสำเนาใบเงินสด ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2521 ซึ่งผู้ร้องได้ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์ของผู้ร้องและผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทโดยความสงบและเปิดเผยสืบต่อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ดังนี้ เห็นว่าสารบัญญัติทะเบียนสำเนาโฉนดที่พิพาทหมาย ร.4 ร.5 นั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนจำนองที่พิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และครอบครองที่พิพาททั้งสองแปลงอยู่ ดังนั้น ที่ผู้ร้องอ้างว่าเมื่อปี พ.ศ. 2515 จำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไปลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอิเล็กทรอนิกส์ก็ดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอิเล็กทรอนิกส์ได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทแก่ผู้ร้องก็ดี จึงรับฟังไม่ได้ เนื่องจากขัดกับหลักฐานทางทะเบียนตามสำเนาโฉนดหมาย ร.4 ร.5 และเป็นการอ้างว่าผู้ร้องซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทโดยมิได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อขายนั้นตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคแรก นอกจากนี้ผู้ร้องเพ็งมีสภาพเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2521 ตามเอกสารหมาย ร.1 เมื่อนับถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอให้

ปล่อยทรัพย์สินในวันที่ 19 เมษายน 2528 ยังไม่ถึง 10 ปี ทั้งได้วินิจฉัยแล้วว่า รับฟัง
ไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทมาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีเวลาครอบครองของผู้โอนที่จะนำมานับรวมกับของผู้
ร้องได้ ผู้ร้องจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทโดยอายุความครอบ
ครองปรักษตามกฎหมาย..."

พิพากษายืน.

(สมชัย ศิริบุตร-สวิน อักษรายุธ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ